

**INFORME SOBRE LA SITUACION JURIDICA DEL COMPLEJO HOTELERO
"HOTEL SUN PARK"
2 de noviembre de 2015**

1. Objeto del informe

El presente informe tiene por objeto poner de manifiesto diversos factores de índole jurídico que, a nuestro entender, deberían ser tenidos en cuenta para realizar una valoración de activo del complejo turístico "Hotel Sun Park", compuesto por 220 apartamentos, 40 locales de servicios y 2 piscinas, ubicado en Calle Janubio, nº 3, Parcela G, Playa Blanca, municipio de Yaiza, Lanzarote (Las Palmas) (en adelante, el **Complejo**). El análisis se realiza sin tener en cuenta en la valoración cualesquiera flujos de rentas derivados de relaciones contractuales suscritas con terceros.

Los factores que a nuestro juicio deben ser tenidos en cuenta a los efectos anteriores, serían los siguientes:

- i) Uso autorizado exclusivamente turístico del Complejo y gestión mediante la Explotadora.
- ii) Falta de cédula de habitabilidad e imposibilidad de obtenerla.
- iii) Licencia de actividad única.
- iv) Conductas de determinados propietarios que comportaron la pérdida de los contratos con los tour operadores.
- v) Contrato de Explotación.

2. Uso autorizado exclusivamente turístico del Complejo

La licencia municipal de "Hotel de 1 Estrella" concedida al Complejo únicamente permite el uso turístico, sin autorizar el uso residencial ni el mixto. El cambio de uso tampoco sería posible de acuerdo con el Plan Parcial vigente.

En caso de una futura modificación del Plan Parcial de forma que se permitiera el

cambio de uso, la autorización del uso residencial del Complejo exigiría, previamente, la realización de una obra consistente en la instalación de accesos individualizados a todos los suministros y de los contadores respectivos (agua, luz, televisión, telefonía e internet), puesto que actualmente los apartamentos constituyen una sola unidad de explotación. El coste de esta obra se estima en **2,5 millones de euros**. Además, este proyecto de obra debería de ser aprobado por el Ayuntamiento de Yaiza y requeriría el pago de una indemnización al Cabildo de Lanzarote y la Consejería de Turismo de Canarias por la pérdida de camas hoteleras, indemnización cuyo importe no es posible estimar en este momento.

Por otro lado, los estatutos de la Comunidad de Propietarios del Complejo, en su artículo 6, establecen que el uso del Complejo es exclusivamente el turístico, debiendo aceptar los propietarios la denominada "Comunidad de Explotación", privándoles expresamente de la utilización directa y personal.

3. Falta de cédulas de habitabilidad individualizadas e imposibilidad de obtenerlas

Los apartamentos que integran el Complejo carecen de cédula de habitabilidad y, según detalla un informe técnico del Ayuntamiento de Yaiza de febrero de 2014, no hay en la actualidad posibilidad de obtenerla en la medida que, como ya hemos expuesto en el apartado anterior, los apartamentos no tienen acceso individualizado a los suministros.

La falta de cédula de habitabilidad impide la comercialización de los apartamentos como viviendas o segundas residencias, incluso en el hipotético caso de que, en un futuro, Cabildo, Turismo, Urbanismo y Ayuntamiento se pusieran de acuerdo, y permitiesen en el Plan Parcial, la recalificación del suelo y el cambio de uso a residencial.

4. Licencia de actividad única

Como ya se ha apuntado anteriormente, el Cabildo de Canarias, y los estatutos del inmueble establecen claramente que el Hotel Sun Park es 100% turístico y no existen cédulas de habitabilidad sino una única licencia turística para la totalidad del complejo, por lo tanto los apartamentos no son viviendas sino una herramienta de trabajo, y están TODOS sujetos a dicha explotación.

Según la Ley de Turismo en Canarias, el 100% del Complejo tiene que ser explotado bajo el principio de unidad de explotación, esto es, tiene que haber una

sola entidad a cargo de la gestión, bien sea por terceros o por los mismos propietarios bajo la comunidad de propietarios o una comunidad de bienes. La licencia del Complejo según la Ley de Turismo de Canarias es única.

Aparte de cómo decidan sus socios gestionar sus relaciones entre ellos mismos y a quién otorgar la cesión de la explotación, etc. (lo cual son libres de hacer de la forma que estimen oportuno), lo que es indiscutible es que existe una actividad a la que está sujeta el 100% del inmueble y de la que son todos corresponsables, y a la que están todos inexcusablemente ligados. En consecuencia, el propietario de los apartamentos de Luchy Playa tendrá que llegar a un acuerdo con el resto de propietarios para poder gestionar dichos apartamentos. Acuerdo que a fecha de hoy y desde el 2008 no ha sido posible.

5. Conductas de determinados propietarios que comportaron la pérdida de los contratos con los tour operadores

Como consecuencia de la vulneración del uso permitido y la degradación de destino turístico orquestado por determinados propietarios que desde mayo de 2008 se niegan a formar parte de la explotación turística e pretenden convertir el complejo en 100% residencial, se perdieron la mayoría de los contratos con los tour operadores, lo cual provocó caídas sustanciales de los ingresos que desestabilizaron el negocio del Complejo, resultando en un cierre temporal y un expediente de regulación de empleo, que a fecha de hoy sigue pendiente de pago. Así mismo el conflicto con los tour operadores se encuentra judicializado y está pendiente de sentencia firme.

A dichos efectos, cualquier valoración del Complejo debería tener en cuenta el posible resultado del conflicto judicial, de las deudas pendientes de ERE y de boicot interno por propietarios que no quieren que exista el Hotel, habida cuenta la incidencia que dicha todo ello podría tener en la valoración del activo.

6. Contrato de Explotación

El administrador concursal ha solicitado la resolución del contrato de explotación que en su momento acordó Luchy Playa Blanca con la entidad Monterreco Sun Park, tras colapsarse la actividad de complejo con la anterior explotadora, al desertarla todos los propietarios menos Luchy. Dicho contrato de explotación cubre únicamente los apartamentos titularidad de Luchy Playa, esto es, un conjunto de apartamentos que no se corresponde con la totalidad del Complejo. En el caso de

que dicho contrato resultara finalmente resuelto, sería necesario valorar el coste que implica una subrogación de actividad, así como el coste de la reactivación de la actividad sin la unidad de explotación requerida por Ley, derivada del boicot interno entre propietarios, así como verificar si existe alguna otra penalidad que un potencial adquirente de los apartamentos de Luchy Playa debería abonar para poder continuar con la actividad y tomar control sobre los mencionados apartamentos.